

개 선 요 구

36

제 목 임원 징계규정 부재와 관련된 사항

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 ▲▲

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(주)은 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체로, 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 「임직원행동강령」(이하 “강령”이라 한다)을 제정·운용하며 해당 강령의 준수의무를 모든 임직원에게 부여하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

강령 제3조에 따르면 강령의 적용범위는 ○○○○○○(주)의 임원과 직원을 모두 아우르고 있는데, 특히 강령 제37조에서는 위반행위를 한 임직원에게 징계 등 필요한 조치를 취해야 하고 징계의 종류, 절차 등은 회사의 징계 관련 규정에 따른다고 하고 있으므로 임원 역시 강령 위반에 따른 징계 대상으로 보고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○(주)의 징계에 관한 규정을 확인해 본 결과, 「인사규정」

제2조는 징계 대상을 직원으로 한정하고 있었고 같은 규정 제59조에서도 직원의 징계 사유만을 정하고 있었으며, 타 규정에서도 임원의 징계에 대한 구체적 기준을 확인할 수 없었다.

이는 강령의 위반에 따른 징계 대상에 임원을 포함하면서도 정작 관련 규정에는 임원에 대한 징계기준을 마련하지 않아 강령의 제정 취지를 제대로 반영하지 못하는 것으로, 이와 같은 규정 부재 상태의 지속은 규정 적용의 일관성과 형평성을 저해할 우려가 있다.

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)은 「임원복무규정」 제18조에서 임원의 복무와 관련된 사항에 대해서 관련 법령 및 정관 등이 정하는 바에 따르고 「취업규칙」 등 회사 사규 및 지침 등을 준용할 수 있음을 정하고 있으며, 임원경영계약서 상 해임 건의 절차가 명문화되어 있어 임원의 직무상 위반행위에 대한 제재 근거가 이미 마련되어 있다고 하였다.

그러나 「임원복무규정」 제18조의 적용은 임원의 복무와 관련된 사항에 한정되며, 임원경영계약서 또한 임원의 해임 건의절차만을 정하고 있으므로 임원의 징계에 대한 구체적인 기준이나 제재 근거가 마련되었다고 보기는 어렵다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는 임원의 징계기준을 사규로 제정하시어 향후 임직원행동강령을 위반한 임원이 징계처분을 받을 수 있는 근거를 마련하시기 바랍니다. (개선)